

Naziparole in Sachsen bleibt straffrei; Zwei Hitlergrüße nicht martialisch genug

Der Tagesspiegel

Dienstag 11. September 2018

Copyright 2018 Verlag Der Tagesspiegel GmbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: ZWEITE; S. 2; Ausg. 23587

Length: 505 words

Body

Zeitgleich zum "Schweigemarsch" in Chemnitz zogen Neonazis durch Plauen und riefen "Die Lösung heißt Nationalsozialismus". Die Justiz will dazu nicht ermitteln.

Mit welcher Begründung?

Für den "III. Weg" war es eine gelungene Aktion. Am 1. September hatte "Der III. Weg" zu einem Aufmarsch mobilisiert, um, so der Aufruf, "Gesicht gegen Ausländergewalt" zu zeigen. Die Demonstration fand zeitgleich zum "Schweigemarsch" in Chemnitz statt, zu dem unter anderem AfD und Pegida aufgerufen hatten. Die extrem rechte, vom Verfassungsschutz beobachtete Kleinpartei ist im sächsischen Vogtland gut vernetzt, in der Innenstadt von Plauen unterhält sie ein Parteibüro.

Die Neonazis selbst gaben auf ihrer Website an, "weit über" 1000 Menschen hätten sich an dem Aufmarsch beteiligt. Die Zeitung "Freie Presse" sprach mit Verweis auf die Versammlungsbehörde von 550, der MDR von 800 Teilnehmern. Nach Angaben der "Freien Presse" hatte die Polizei zum Teil ausländisch aussehende Passanten weggeschickt, bevor die Rechtsextremisten durch die Innenstadt zogen. Die Polizeidirektion Zwickau berichtete unter der Überschrift "Friedliches Versammlungsgeschehen" über den Aufmarsch in Plauen.

Beobachter der Geschehnisse am 1. September und aktiv auf der Seite der rund 250 Gegendemonstranten war auch Pascal K. aus Plauen. Er hörte, wie kurz vor dem Start des rechten Demonstrationszuges vom Auftaktredner per Lautsprecher geäußert wurde: "Die Lösung heißt Nationalsozialismus." K. wollte das an Ort und Stelle bei der Polizei anzeigen. Nach eigenen Angaben musste er 40 Minuten warten, bis ein Beamter für ihn Zeit hatte.

Nach nicht einmal einer Woche erhielt K. Nachricht von der Staatsanwaltschaft Zwickau. Diese teilte ihm mit (Aktenzeichen: 120 UJs 10297/18), sie sehe keinen Anlass, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Es fehle "an zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkten" für eine verfolgbare Straftat. Die Behörde bezieht sich in der Verfügung, die dem Tagesspiegel vorliegt, auf "kriminalistische Erfahrungen". Sie schreibt: "Bloße Vermutungen rechtfertigen es nicht, jemandem eine Tat zur Last zu legen." Dabei schließt die Staatsanwaltschaft nicht aus, dass die Äußerung "Die Lösung heißt Nationalsozialismus" so gefallen ist. Aber: Vom Straftatbestand im entsprechenden Paragraphen des Strafgesetzbuches würden "auch Lautäußerungen" erfasst, insbesondere die Verwendung von

Naziparole in Sachsen bleibt straffrei Zwei Hitlergrüße nicht martialisch genug

Grußformeln der NSDAP wie "Sieg Heil!" beziehungsweise "Heil Hitler!", nicht jedoch allein der Verweis auf den Nationalsozialismus.

Außerdem sind die Neonazis aus Sicht der Staatsanwaltschaft offenbar nicht martialisch genug aufgetreten, um eine Störung des öffentlichen Friedens herbeizuführen. Es habe zwei Anzeigen gegeben wegen "Erhebens des rechten Arms", heißt es. Gemeint ist der Hitlergruß, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Ines Leonhardt, erläutert. Zwei Teilnehmer werden beschuldigt, doch hätten sie es an den "erforderlichen verbalen Grußbezeugungen" fehlen lassen - sie hatten nicht "Heil Hitler!" oder "Sieg Heil!" gerufen. Matthias Meisner

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: PROTESTE & DEMONSTRATIONEN (91%); JUSTIZMINISTERIEN (89%); STAATSANWÄLTE (89%); ERMITTLUNGEN (78%); PEGIDA-BEWEGUNG (78%); RASSISMUS & FREMDENFEINDLICHKEIT (78%); STRAFRECHT (73%)

Industry: STAATSANWÄLTE (89%)

Geographic: CHEMNITZ, DEUTSCHLAND (73%); SACHSEN, DEUTSCHLAND (93%); BAYERN, DEUTSCHLAND (58%)

Load-Date: September 10, 2018